



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE COBRANÇA JUDICIAL DA 4ª REGIÃO
D - EDCJUD4 - NAEX - NÚCLEO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EATE

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) JUÍZO DA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SARANDI

NÚMERO: 5002181-11.2023.8.21.0069

PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTES(S): ALTANICE REJANE DOS SANTOS MULLER

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que trata-se de defesa manifestamente protelatória.

A situação socioeconômica da EXECUTADA não é fundamento jurídico para obstar qualquer procedimento de cumprimento de sentença. Principalmente no presente caso, onde se trata de tutela antecipada posteriormente revogada.

Ainda, ao estabelecer o Tema 692, o STJ não estabeleceu qualquer parâmetro socioeconômico para a execução das parcelas devidas.

Por fim, a executada entende que a cobrança somente poderia se dar mediante consignação em benefício.

No entanto, não foi essa a tese firmada pelo STJ ao firmar entendimento no Tema 692, pois consignou que o INSS PODE cobrar mediante consignação:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago."

Como visto, a cobrança mediante consignação foi facultada ao INSS. Caso a parte não possua benefício ativo, correto o manejo de cumprimento de sentença:

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS

PERCEBIDAS. TEMA 692 DO STJ. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. 1. De acordo com o Tema 692 do STJ, "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago." 2. É possível a cobrança dos valores pagos indevidamente em razão da revogação da tutela antecipada, como é desejável que a cobrança se faça nos mesmos autos. (TRF4, AG 5003159-08.2023.4.04.0000, DÉCIMA TURMA, Relator LUIZ FERNANDO WOVK PENTEADO, juntado aos autos em 11/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 692. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. 1. Cabível dar andamento ao processo de origem, uma vez que, não há qualquer razão para o sobrestamento do feito, haja vista a previsão contida no artigo 1040, III, do CPC respeita às teses firmadas pelo julgamento, as quais prescindem de trânsito em julgado. Ou seja, podem ser aplicadas desde logo, a todos os processos sobrestados, afetos à sistemática dos recursos repetitivos, sendo imediata a sua aplicação, não de pendendo do respectivo trânsito em julgado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na sessão de 11/05/2022, a Pet. 12482/DF, reafirmou a tese jurídica quanto ao Tema nº 692, fixando a seguinte tese: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. 3. Por força do disposto no art. 302, parágrafo único, do CPC, a cobrança pode ser efetuada nos próprios autos, em observância ainda aos princípios da economia e da celeridade processual. (TRF4, AG 5046426-64.2022.4.04.0000, DÉCIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 08/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PERCEBIDAS. TEMA 692 DO STJ. 1. De acordo com o Tema 692 do STJ, "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago." 2. Tendo em vista o julgamento do Tema, é possível que a cobrança dos valores pagos indevidamente em razão da revogação da tutela antecipada se faça nos próprios autos da ação de concessão do benefício. (TRF4, AG 5014291-38.2018.4.04.0000, DÉCIMA TURMA, Relator LUIZ FERNANDO WOVK PENTEADO, juntado aos autos em 14/09/2022)

Assim, não merece acolhida a insurgência da executada.

Requer a aplicação dos convênios SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Valor atualizado do débito: R\$ 80.649,59

Porto Alegre, 02 de abril de 2025.

HUMBERTO LUIS DE SOUZA BOGAR
Procurador Federal - matrícula 1482011